



Nr. 35 Kabinettsitzung vom 22. Dezember 1923, 11 Uhr

R 43 I/1390 , Bl. 275-278

Anwesend: Marx, Jarres, Stresemann, Hamm, Emminger, Höfle, RSparkom. Saemisch, Generalkom. Schmid; StS Bracht, Meissner, Vogt, Schroeder; MinDir. Kempner, Spiecker, Schäffer, Ritter, v. Brandt; Gesandter z. D. Göppert, Gesandter Ritter; MinR Kiep; Protokoll: RegR Wienstein.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. Vorschlag des Reichsrats, Herrn Dr. Schacht zum Reichsbankpräsidenten zu ernennen.
2. Einstellung der Zahlungen für die in Deutschland tätigen interalliierten Kommissionen.
3. Entwurf einer Verordnung betreffend Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Bestimmungen des Friedensvertrages über gemischte Schiedsgerichtshöfe und die Vollstreckung ausländischer Urteile.
4. Fürsorge für die freien Berufe im besetzten Gebiet.
5. Ausführungsbestimmungen zur Personalabbau-Verordnung. [...]
6. Mündlicher Bericht des Reichsministers der Justiz über den Entwurf einer Verordnung zur Vereinfachung der Strafrechtspflege.
7. Entwurf einer Verordnung zur Beschleunigung des Verfahrens in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten.
8. Entwurf einer Verordnung zur Änderung des Mieterschutzgesetzes und des Wohnungsmangelgesetzes.
9. Mitteilungen des Reichswirtschaftsministers über a) Entschädigung an Mitglieder des Reichswirtschaftsrats, b) rheinische Goldnotenbank.
10. Mitteilung des Staatssekretärs in der Reichskanzlei betr. Wunsch des 15er-Ausschusses des Reichstags, den Verordnungen auf Grund der Ermächtigungsgesetze eine kurze Begründung beizufügen. [...]

1. Vorschlag des Reichsrats, Herrn Dr. Schacht zum Reichsbankpräsidenten zu ernennen.

Das *Kabinet* beschloß einstimmig, der Kandidatur Dr. Schachts für den Posten des Reichsbankpräsidenten seine Zustimmung auszusprechen ¹.

2. Einstellung der Zahlungen für die in Deutschland tätigen interalliierten Kommissionen.

Ministerialdirektor v. *Brandt* erläuterte die Vorlage ². Er führte aus, daß die Kosten für die Interalliierten Kontrollkommissionen vom 1. April bis Ende des Jahres sich auf insgesamt 7,5 Gold-Millionen beliefen. Zu den Verpflegungsgeldern in der ursprünglichen Höhe von 4 Goldmillionen für die Interalliierten Kontrollkommissionen trete noch ein 50%iger Zuschlag. Hinzu kämen 1,5 Goldmillionen als sächliche Kosten. Die Kosten für die Rheinlandkommission beliefen sich auf 2,5 Goldmillionen im Jahre. Völlig überflüssig sei die Restitutionskommission in Wiesbaden. Auch könnten bei sämtlichen Kommissionen Ersparnisse durch Personalabbau erzielt werden.

Staatssekretär *Schroeder* führte aus, daß der in der Vorlage vom 17. November 1923 gestellte Antrag dahin modifiziert werden müsse, daß Deutschland die Zahlungen für die Interalliierten Kommissionen nicht brüsk einstellen könne, sondern daß es in Verhandlungen über die eben ausgeführten Punkte eintreten müsse.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* stimmte dieser Auffassung zu und führte im einzelnen aus, daß er in Verhandlungen darüber eintreten wolle, daß bei den Interalliierten Kontrollkommissionen der 50%ige Zuschlag für die Verpflegungsgelder weg falle, daß die Restitutionskommission in Wiesbaden nach Möglichkeit aufgehoben werde und daß bei der Essener Kohlenstelle und bei den anderen Kommissionen – soweit möglich – ein Personalabbau statfinde. Über die Einzelheiten werden sich das Reichsfinanzministerium und das Auswärtige Amt ins Benehmen setzen.

¹ Im Schreiben des RK an den RPräs. vom 22. 12. heißt es: In ihren gutachtlichen Äußerungen vom 4. 12. hätten das Rbk-Direktorium und der Zentralausschuß der Rbk den früheren StM *Helfferrich* für das Amt des RbkPräs. vorgeschlagen. In den zuständigen RR-Ausschüssen wäre hierüber am 13. 12. beraten worden, „wobei sich auch ohne förmliche Abstimmung zweifelsfrei ergab, daß sich für den StM a. D. Dr. *Helfferrich* keine Mehrheit im RR finden würde. Von seiten der Pr. Reg. wurde der RWährungskom. Dr. *Schacht* als geeignete Persönlichkeit für den Posten des RbkPräs. benannt.“ Das Rbk-Direktorium und der Zentralausschuß hätten daraufhin in einem Gutachten vom 17. 12. *Schacht* abgelehnt und an *Helfferrich* festgehalten (s. Dok. Nr. 31). Der RR habe schließlich in der Sitzung vom 18. 12. mit Stimmenmehrheit beschlossen, den RWährungskom. *Schacht* vorzuschlagen. Der RK spricht im Einvernehmen mit der RReg. die Bitte aus, diesem Vorschlag zu entsprechen und *Schacht* zum neuen RbkPräs. zu ernennen (Entwurf in R 43 I/962, Bl. 82 f.). *Schachts* Ernennung erfolgt noch am 22. 12.

² Mit Schreiben vom 17. 11. an den RK hatte der RFM beantragt, das Kabinet möge die Einstellung der Zahlungen für die persönlichen und sächlichen Bedürfnisse der in Deutschland tätigen Interall. Kommissionen beschließen (im einzelnen: IMKK, Interall. Kohlenkommission in Essen, Interall. Restitutionsdienststellen, Delegation des Garantiekomitees). Anders sei das Haushalts-gleichgewicht nicht aufrechtzuerhalten (R 43 I/189, Bl. 415 f.). Dagegen wandte der RAM in einem Schreiben an die Rkei vom 28. 11. ein, daß die vom RFM beantragte Zahlungseinstellung bei den betroffenen Kommissionen und den all. Regierungen auf stärksten Widerstand stoßen und Gegenmaßnahmen hervorrufen werde. Nach Ansicht des AA sollte zunächst mit den beteiligten Stellen über einen erträglichen Ausweg verhandelt werden. Die Repko habe in dieser Richtung schon von sich aus inoffiziell Vorschläge machen lassen. Unter allen Umständen müsse sich das AA aber gegen die Aussetzung der Zahlungen für die IMKK aussprechen. Die frz. Reg. würde einen solchen Schritt der dt. Reg. „als letztes Beweisglied in der Kette der von ihr behaupteten allgemeinen Obstruktion Deutschlands gegen die militärischen Klauseln des Versailler Vertrags“ hinstellen; vor allem würde England diesen Anlaß benutzen, um seinen Vertreter in der Kontrollkommission zurückzuziehen. „Dadurch würden wir die zu erwartenden, weiteren schweren Kämpfe in der Abrüstungs- und Kontrollfrage allein mit den Franzosen als Gegner auszufechten haben. Dies würde aber eine derartige Verschlechterung unserer Situation bedeuten, daß im Vergleich hiermit die sich aus der Fortführung der Zahlungen ergebende Belastung unseres Budgets das kleinere Übel wäre.“ (R 43 I/190, Bl. 68-70). Vgl. die 4. Denkschrift über die Besatzungskosten mit einem Anhang über die Ausgaben Deutschlands für die Interall. Kommissionen vom 13.5.24 (Stand: 31.12.23), RT-Drucks. Nr. 10, Bd. 382.

3. Entwurf einer Verordnung betreffend Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Bestimmungen des Friedensvertrages über gemischte Schiedsgerichtshöfe und die Vollstreckung ausländischer Urteile.

[...] Das *Kabinett* stimmte der Vorlage zu ³.

4. Fürsorge für die freien Berufe im besetzten Gebiet.

Generalkommissar Schmid führte aus, daß die freien Berufe im besetzten Gebiet nicht ohne Unterstützung bleiben könnten ⁴. Er bat, für den Monat Januar 1924 200 000 Goldmark für die freien Berufe zur Verfügung zu stellen.

Staatssekretär Schroeder betonte, er habe ausdrückliche Weisung, diesem Antrage zu widersprechen. Jetzt lasse sich noch nicht übersehen, wie die Finanzlage des Reichs sich gestalten würde. Die Hauptsache sei, in welchem Umfange die neuen Steuern eingehen würden.

Der *Reichskanzler* bat zu erwägen, ob die Entscheidung nicht mit Rücksicht hierauf hinausgeschoben werden könne.

Der *Vizekanzler* war der Ansicht, daß es jetzt unmöglich sei, die freien Berufe von der Fürsorge auszuschließen, nachdem das Kabinett sich dahin entschieden habe, die Zahlungen fortzusetzen. In den freien Berufen seien außerordentlich wertvolle Kräfte vertreten. Man könne diese nicht völligem Elend preisgeben.

Auf Anregung des Vizekanzlers erklärte sich Ministerialdirektor *Dr. Ritter* (Reichsarbeitsministerium) bereit, den Versuch zu machen, aus Mitteln des Reichsarbeitsministeriums 100 000 Goldmark für die Zeit bis zum 15. Januar 1924 zum Zwecke der Fürsorge für die freien Berufe vorzuschießen unter der Voraussetzung, daß das Reichsfinanzministerium diesen Betrag erstatte.

Das *Kabinett* war hiermit einverstanden. In der nächsten Sitzung nach Weihnachten will das Reichskabinett sich mit der Frage der Fürsorge für die freien Berufe erneut befassen ⁵.

5. Ausführungsbestimmungen zur Personalabbau-Verordnung. [...]

6. Mündlicher Bericht des Reichsministers der Justiz über den Entwurf einer Verordnung zur Vereinfachung der Strafrechtspflege.

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß bei dem kürzlich vom Kabinett beschlossenen Entwurf einer Verordnung zur Vereinfachung der Strafrechtspflege ⁶ noch einige Punkte zweifelhaft seien. Er bitte das Kabinett, sein Einverständnis zu folgenden Punkten zu erklären:

– a)

Das Verhältnis zwischen Berufs- und Laienrichtern solle festgelegt werden beim großen Schöffengericht auf 2 Berufsrichter und 2 Laienrichter, bei der großen Strafkammer auf 3 Berufsrichter und 2 Laienrichter,

– b)

beim Schwurgericht solle eine Einheitsbank von 3 Berufs- und 6 Laienrichtern gebildet werden,

– c)

³ Die VO wird am 15.1.24 auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassen (RGBl. II, S. 35).

⁴ Im schriftl. Antrag des RMbesGeb. vom 12.12.23 (R 43 I/190, Bl. 313 f.) auf Fortführung der Fürsorge für die freien Berufe im besetzten Gebiet heißt es u. a.: „Die hier in Betracht kommenden Personenkreise (Rechtsanwälte, Ärzte usw.) spielen politisch eine besonders bedeutende Rolle und haben in den Parteiorganisationen vielfach Führerstellen inne.“

⁵ S. die Kabinettsitzung vom 29.12.23, P. 5 (Dok. Nr. 40).

⁶ S. Dok. Nr. 18, Anm. 11.

die Dauer der Notmaßnahmen sollte sich auf die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 1924 erstrecken. Das Kabinett war hiermit einverstanden ⁷.

7. Entwurf einer Verordnung zur Beschleunigung des Verfahrens in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten.

[Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu ⁸.]

8. Entwurf einer Verordnung zur Änderung des Mieterschutzgesetzes und des Wohnungsmangelgesetzes.

[Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu ⁹.]

9. Mitteilungen des Reichswirtschaftsministers über a) Entschädigung an Mitglieder des Reichswirtschaftsrats, b) rheinische Goldnotenbank.

a) Der *Reichswirtschaftsminister* bat das Kabinett, zur Kenntnis zu nehmen, daß die Ressorts sich über die Entschädigung der Mitglieder des Reichswirtschaftsrats geeinigt hätten. Die Freifahrkarten für Mitglieder des Reichswirtschaftsrates würden mit dem 31. Dezember aufhören. Nur dem sozialpolitischen, dem finanz- und wirtschaftspolitischen Ausschuß des Reichswirtschaftsrats sowie dem Vorstände würden Freifahrkarten belassen werden. Die Anzahl dieser Karten belaufe sich auf ungefähr 60 ¹⁰.

⁷ Die VO wird am 4.1.24 auf Grund des Ermächtigungsgesetzes als „VO über Gerichtsverfassung und Strafrechtspflege“ erlassen (RGL. I, S. 15). Die umstrittene VO, als „Emmingersche Justizreform“ bekanntgeworden, beseitigt u. a. das Schwurgericht in der bisherigen Form. Die nur mit Laien besetzte Geschworenbank, die nach Rechtsbelehrung durch den vorsitzenden Richter allein das Urteil zu fällen hatte, wird durch ein Schwurgericht ersetzt, in dem Berufs- und Laienrichter gemeinsam beraten und entscheiden.

⁸ Die VO wird noch unter dem 22.12.23 auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassen (RGL. I, S. 1239).

⁹ Erlassen auf Grund des Ermächtigungsgesetzes am 24.12.23 (RGL. I, S. 1247).

¹⁰ Mit Schreiben vom 19. 12. an die RkI teilte der RWiM die mit dem Vorstand des RWiR vereinbarten „Ersparnismaßnahmen beim Vorläufigen RWiR“ mit, die ab 1924 in Kraft treten sollen. Die wichtigsten Bestimmungen: 1. Freifahrkarten erhalten nur noch der Vorstand sowie die ordentlichen Mitglieder des wirtschaftspol., des sozialpol. und des finanzpol. Ausschusses. 2. Der Vorstand wird die Vollversammlung nur nach Fühlungnahme mit der RReg. einberufen (das Plenum ist seit dem 29.6.23 nie mehr zusammengetreten). 3. Von den Ausschüssen tagen nur der wirtschaftspol., der sozialpol., der finanzpol. und der Wohnungsausschuß. 4. Die Ausschüsse behandeln im allgemeinen nur Angelegenheiten, über die ein Gutachten von der RReg. angefordert wird. Will ein Ausschuß eine Angelegenheit im Wege der Initiative behandeln, so bedarf er der Zustimmung des Vorstandes; dieser trifft seine Entscheidung nach Fühlungnahme mit dem zuständigen RMin. (R 43 I/1194, Bl. 303 f.). S. hierzu die VOen über die Entschädigung der Mitglieder des Vorl. RWiR vom 10. 1. und 26.3.24 (RGL. II, S. 36 und 85).

In einem Schreiben an den RK vom 23.7.24 teilt der ADGB folgenden Beschluß seines Bundesausschusses mit: „Der Abbau des Vorl. RWiR hat für die Vertretung der wirtschaftspolitischen und sozialpolitischen Interessen der Arbeiter eine unhaltbare Lage geschaffen, die mit längerer Dauer immer unerträglicher wird. Über zwei Drittel der Mitglieder des RWiR sind seit Beginn des Jahres ihrer Rechte beraubt und von jeder Mitarbeit ausgeschaltet. Den Ausschüssen, die noch tagen dürfen, ist das Recht der Initiative genommen. Plenarsitzungen haben seit länger als Jahresfrist nicht stattgefunden. Die wichtigsten Wirtschaftsfragen werden ohne die in der Verfassung des Reiches vorgesehene Mitwirkung des RWiR entschieden. Mehrere Gesetzesvorlagen, die ihm früher zur Begutachtung unterbreitet wurden, hat die RReg. unerledigt wieder zurückgezogen. Die längere Aufrechterhaltung dieses Zustandes ist unvereinbar mit Art. 165 der RV. [...] Der Bundesausschuß des ADGB erhebt die dringende Forderung an die RReg. und den RT, dem gegenwärtigen unwürdigen Zustand, den der dezimierte und entrechtete Vorl. RWiR darstellt, baldigst ein Ende zu machen und ein dem Gutachten des Vorl. RWiR [vom Nov. 1923] entsprechendes Gesetz über den endgültigen RWiR ungesäumt zu beschließen, bis dahin aber die für die volle Arbeitsfähigkeit des Vorl. RWiR erforderlichen Mittel zu bewilligen.“ (R 43 I/1195, Bl. 20 f.). In seiner Antwort an den ADGB vom 12.9.24 führt der RWiM u. a. aus: Die beim RWiR eingeführten Ersparnismaßnahmen seien bei der Lage des Reichshaushalts unumgänglich gewesen. „Die Beschränkungen des Initiativrechts der Ausschüsse war nicht zu vermeiden, weil zahlreiche Anträge dieser Art dem Bestreben der RReg. entgegengewirkt hätten, gesetzgeberische Maßnahmen zurückzustellen, deren finanzielles Erfordernis mit der notwendigen Sparsamkeit nicht vereinbar war.“ Die Vorarbeiten für die Bildung des endgültigen RWiR würden nach Möglichkeit beschleunigt; vorerst seien die Sachbear-

b) Zur Frage der Rheinischen Goldnotenbank vertrat der Reichswirtschaftsminister die Auffassung, es sei am besten, wenn der Reichskanzler in einem Briefe an Louis Hagen den Standpunkt der Reichsregierung darlege¹¹.

Ministerialdirektor Schäffer machte sodann noch einige Ausführungen über einzelne Fragen betr. die Rheinische Goldnotenbank. Er vertrat die Auffassung, daß eine Änderung des Bankgesetzes nötig sei. Er führte aus, daß man sich über die Einheit der künftigen rheinischen Goldnote noch nicht ganz im klaren sei. Stinnes vertrete die Auffassung, daß die Einheit unbedingt unter der Einheit der konkurrierenden Nachbarstaaten, also der Schweiz, Frankreichs und Belgiens liegen müsse. Die Reichsbank wolle ein Gutachten über diese Frage erstatten. Es sei am zweckmäßigsten, wenn diese Frage in dem Schreiben an Hagen offen gelassen werde. Was die Bedingungen betreffe, unter denen die Reichsregierung der Goldnotenbank ihre Genehmigung erteilen wolle, so seien diese Bedingungen als untrennbare Einheit aufzufassen. Die Herren der Kölner Bankenvereinigung wollten die Bedingungen der Reichsregierung ihren französischen Konsorten mitteilen. Das *Kabinett* nahm von diesen Ausführungen Kenntnis.

10. Mitteilung des Staatssekretärs in der Reichskanzlei betr. Wunsch des 15er-Ausschusses des Reichstags, den Verordnungen auf Grund der Ermächtigungsgesetze eine kurze Begründung beizufügen. [...]

beiter jedoch durch dringende Reparationsfragen in Anspruch genommen (R 43 I/1195, Bl. 28-30; hier weitere Materialien). Erst Mitte 1925 legt das RWiMin. einen Referentenentwurf für ein Gesetz über den RWiR vor.

¹¹ S. das Schreiben des RK an Hagen vom 22. 12. (Dok. Nr. 36).

Zitierhinweis

Nr. 35 Kabinettsitzung vom 22. Dezember 1923, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 146–150 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D35>